

未成年人保护在人防工事使用权与 地下空间使用权权益冲突处理中的考量

—— 福建省厦门某小学诉颜某甲等物权保护案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2022)闽02民终2355号民事判决书

2. 案由：物权保护纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、被上诉人):福建省厦门某小学(以下简称某小学)

被告(反诉原告、上诉人):颜某甲

被告:颜某乙、颜某丙

【基本案情】

某小学的校址位于厦门市xx×5号,与厦门市xx×3号之1房屋毗邻。该房屋原系颜某丁购置,现转移登记至颜某丁儿子颜某甲、颜某乙、颜某丙名下。颜某丁在20世纪60年代对xx×3号之1房屋进行翻建时,在该房屋西侧用地红线外即西南方向修建了一面积约30平方米类型为防空洞的人防工事。

2016年9月,某小学的校园改扩建项目获得立项批复,并于2017年6月取得建筑工程施工许可证,随即开工建设。该项目位于某小学的东北方向位置,部分区域原为操场。该操场的东北方向即与xx×3号之1房屋毗邻。操场的地表与其东北方向外侧道路存在2—3米的高度差,讼争人防工事即位于操场东北角的地表垂直下方,朝道路方向开设有一扇出入口,内部亦开设有一扇出入口通往东侧的x××3号之1房屋。某小学的校园改扩建项目的施工涉及从操场的地表垂直向下进行开挖建设,直至与下方道路路面相连处于同一平面。在施工过程中,需要对讼争人防工事予以拆除,某小学与颜某甲就人防工事的拆除与补偿事宜进行协商,未能达成一致意见。2018年1月,某小学将讼争人防工事内的物品搬至其一间房屋内存放。后某小学将讼争人防工事的顶盖及大部分围墙予以拆除。

现某小学的校园改扩建项目已完成施工。讼争人防工事的顶盖及大部分围墙已被拆除,其地面低于周围的路面,未进行填平,某小学已对该区域进行围挡。按照某小学的项目设计方案,讼争人防工事拆除后,应进行填平施工,与周边路面形成消防通道、疏散通道。

某小学提起诉讼,请求颜某甲、颜某乙、颜某丙立即停止侵害某小学土地使用权的行为,立即排除妨碍,将建在某小学用地红线范围内的xx×3号之1附属人防工事拆除。

颜某甲提起反诉,请求某小学立即修复xx×3号之1处的人防工事。

【案件焦点】

颜某甲等人是否应协助某小学拆除案涉人防工事。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：首先，《中华人民共和国民法典》第三百四十五条规定：“建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。”结合相关物权理论，以地表为客体的建设用地使用权，是指以地面为基点向空中延伸至一定高度、向地下垂直至一定深度的空间为客体的建设用地使用权。从某小学的校园改扩建项目的建设来看，该项目的建设已经合法取得并利用了以原有地面为基点向地下垂直至一定深度的空间，而讼争人防工事确实位于该空间范围内。其次，讼争人防工事建造于20世纪60年代，当时有其特定的历史背景及其意义。但就现在而言，厦门市人民防空办公室已向一审法院复函明确“讼争人防工事不具备人防防护功能，不具有修复利用价值”。事实上，颜某甲及其家人亦是將讼争人防工事长期用于存放物品，其间还提出申请拟改建为车库使用。再次，某小学的校园改扩建项目，涉及某小学就读的众多未成年学生的切身利益。讼争人防工事及其周边，应形成统一的消防通道、疏散通道，拆除讼争人防工事并与周边区域建造为统一的通道，对保障众多未成年学生的人身安全，显然是具有十分重要的作用和意义的。最后，讼争人防工事不同于居住使用的房屋，其现有的使用功能较为有限，更多体现为存放物品的功能，其并不具有修复作为人防工事的价值。在讼争人防工事已经被大部分拆除的情况下，根据儿童利益最大化原则，在某小学就读的众多未成年学生的人身安全权益，相较于颜某甲要求修复讼争人防工事的权益，具有优先予以保护的价值和意义。综上；鉴于讼争人防工事的现状，相关当事人权益的平衡，结合厦门市人民防空办公室向法院复函的内容，经慎重考虑，法院认定讼争人防工事应以拆除为宜。

福建省厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百三十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一

百四十四条规定，判决如下：

一、颜某甲、颜某乙、颜某丙于本判决生效之日起十五日内协助某小学拆除厦门市x××3号之1附属的人防工事；

二、驳回某小学的其他诉讼请求；

三、驳回颜某甲的反诉请求。

颜某甲不服一审判决，提起上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：人防工事是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护、通信而修建的防护建筑，包括单独修建的地方防护建筑以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。本案中，案涉人防工事不是《中华人民共和国人民防空法》第二十一条、第二十三条规定的由人民防空主管部门及其他有关部门负责组织修建的人防工程，而是在特定历史时期由个人修建的地道式人防工事，并被人防部门认定为群藏类人防工事纳入统计范畴。该人防工事的使用、管理及收益等权利认定可参照《中华人民共和国人民防空法》及其他相关规定予以执行。《中华人民共和国人民防空法》第五条规定，人民防空工程平时由投资者使用管理，收益归投资者所有。第二十六条规定，平时利用人民防空工程，不得影响其防空效能。原建设部《城市地下空间开发利用管理规定》第二十九条规定，平战结合的地方工程，平时由建设或使用单位进行管理，并应保证战时能迅速提供有关部门和单位使用。由此可见，现有法律条文对人防工事的使用管理已作出了明确规定，即平时由建设单位进行管理，战时由人民防空指挥机构统一调度使用。本案中，案涉人防工事由颜某甲之父颜某丁建造，颜某甲作为共同使用者及管理者有权对案涉人防工事进行日常管理维护及请求排除妨碍等。同时，案涉人防工事亦位于某小学已审批通过的校园改扩建项目的空间范围内，在某小学依法可对该空间范围的建设用地进行改建的情况下，各方确实存在一定程度的权利冲突。对此，法院着重从以下两方面予以考量：一是从人防工事存续的历史背景和现有功能用途来看，人防工事的主要功能仍系作为战时防护人员与物资安全的地下掩体。案涉人防工事修建于20世纪60年代，系早期个人开挖的地道型群藏防

空洞，其产生具有特殊的历史背景和意义，目前其是否还具备人防功能及价值需人民防空主管部门予以确认。厦门市人民防空办公室经现场踏勘后认为某小学“施工期间已对其造成不可修复的破坏”，并向一审法院复函明确“讼争人防工事不具备人防防护功能，不具有修复利用价值”。同时，颜某甲于1999年向厦门市华侨联合会和原厦门市开元区民防办公室提交《申请书》称防空洞已不起作用，申请将防空洞修为车库。实际上，颜某甲及家人亦将案涉人防工事长期用于存放物品。因此，案涉防空洞目前的主要使用功能为存放个人物品的存储功能，其修复后作为人防工事的功能及价值十分有限。二是从个体的使用收益权与未成年人权益保护的权衡来看，由于案涉人防工事位于某小学校园改扩建工程的消防及疏散通道处，且顶盖已几乎被毁损，对某小学的学生出行造成严重的安全隐患。颜某甲亦曾在《申请书》中对防空洞对“某小学的学生出入构成隐患”表示过担忧，并希望从安全出发，将防空洞修为车库。诚然，颜某甲对案涉人防工事具有使用权及收益权，但本案涉及未成年学生出行安全问题，儿童最大利益原则不仅是处理涉及未成年人权益保护民事案件的司法理念，同时也是对未成年人特殊司法保护的一项基本准则，即应以未成年人为本位，最大限度地对未成年人利益给予优先保护。当未成年人利益与其他个体利益甚至局部社会利益发生冲突时，尽可能地考量未成年人的基本生存权、发展权和受教育权的实现因素，最大限度地创造有利于未成年人健康成长的环境。因此，某小学就读的众多未成年学生的人身安全权益应优先于颜某甲关于修复案涉人防工事的权益予以保护。一审法院基于案涉人防工事的现状以及当事人权益的平衡，认定案涉人防工事应以拆除为宜，并无不当。同时，即便颜某甲因社会公益需要而不得不让渡部分个体权益，其亦有权就因此而受到的损失向某小学主张权利。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，作出判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案所涉及的法律问题为，建造者对人防工事享有使用权、收益权，而相邻方对该人防工事所处地块亦享有地下空间使用权，二者存在一定程度的权利冲突，且两种权利类型无位阶优劣顺位情况下，司法应如何衡量权利价值以及保护方法，本案以“儿童最大利益原则”作为裁量决定性因素，系《中华人民共和国民法典》确定的优先保护未成年人利益原则在审判实践中的积极运用。

一、人防工事的个人建造者所享有权利的认定

我国现行的法律法规对于人防工事的所有权归属并无明文规定，仅有《中华人民共和国人民防空法》和原建设部《城市地下空间开发利用管理规定》对人防工事的相关法律属性作出规定。《中华人民共和国人民防空法》第五条第二款规定，“国家鼓励、支持企业事业组织、社会团体和个人，通过多种途径，投资进行人民防空工程建设；人民防空工程平时由投资者使用管理，收益归投资者所有”；第二十六条规定，“国家鼓励平时利用人民防空工程为经济建设和人民生活服务。平时利用人民防空工程，不得影响其防空效能”。《城市地下空间开发利用管理规定》第二十五条规定，“地下工程应本着‘谁投资、谁所有、谁受益、谁维护’的原则，允许建设单位对其投资开发建设的地下工程自营或者依法进行转让、租赁”；第二十九条规定，“平战结合的地下工程，平时由建设或者使用单位进行管理，并应保证战时能迅速提供有关部门和单位使用”。笔者认为，对于特殊历史时期由个人修建的人防工事所有权归国家所有更为妥当。皆因人防工程是重要的国防设施，战时能否及时、有效地发挥其作用至关重要。人民防空是国防的组成部分，承担国防责任的主体是国家，将人防工事的所有权确认归国家所有，有利于国家整体规划、使用，更有利于快捷发挥人防工事的应有作用。如果将人防工事等确认归个人所有，虽然在战时可以动用公权力取得相同的效果，但在私权利存在的前提下，难免投资者将个人利益置于国家利益之上，即使发生紧急情况也不能确保及时实现人防工事的战备功能。因此，本案中，即便已查明人防工事由颜某甲之父出资修建，法院并未确认其

对人防工事享有所有权，而是严格依照现有法律规定，仅认定颜某甲及家人享有使用权、收益权以及请求排除妨碍、恢复原状等权利。

二、学校取得的建设用地使用权包含地下空间使用权

本案中，某小学经主管部门审批取得案涉地块的建设用地使用权，案涉人防工事位于该地块的垂直下方。某小学在合法取得地表建设用地使用权的情况下，是否同时享有地下空间使用权也是本案争议焦点之一。笔者认为，某小学取得的建设用地使用权应包含地下空间使用权。实际上，我国现行法律规定并未明确地下空间建设用地使用权的概念，但《中华人民共和国民法典》第三百四十五条规定：“建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。”实质上抽象提出了土地分层利用理念，原则上确立了土地空间使用权。

《中华人民共和国城乡规划法》亦对地下空间开发及利用作出原则性规定，即城市地下空间的开发和利用，应当与经济和技术发展水平相适应，遵循统筹安排、综合开发、合理利用的原则，充分考虑防灾减灾、人民防空和通信等需要，并符合城市规划，履行规划审批手续。同时，原国土资源部、国家工商行政管理总局发布的《国有建设用地使用权出让合同》示范文本（GF—2008—2601）明确，出让宗地空间范围是以平面界址点所构成的垂直面和上、下界限高程平面封闭形成的空间范围，并要求出让宗地的平面界限按宗地的界址点坐标填写，出让宗地的竖向界限，可以按照1985年国家高程系统为起算基点填写，也可以按照各地高程系统为起算基点填写。高差是垂直方向从起算面到终止面的距离。据此，结合相关物权理论，以地表为客体的建设用地使用权的范畴，应指以地面为基点向空中延伸至一定高度、向地下垂直至一定深度的空间为客体的建设用地使用权。从某小学的校园改扩建项目的建设来看，该项目的建设已经合法取得并利用了以原有地面为基点向地下垂直至一定深度的空间，该空间深度至少应满足设置建筑物或设施基础的要求，否则某小学所享有的建设用地使用权必然失去应有的建造、使用等效用和价值。案涉人防工事距离地表1—2米，应当认定属于该空间范围之内。因此，某小学就该人防工事所在地块的建设与开发已经相关主管部门审批通过，应视为合法取得该地块的地下空间使用权。

三、以儿童最大利益原则作为司法裁量的决定要素

《中华人民共和国民法典》出台后，对未成年人健康发展提供了全方位、多角度的保障，明确了最有利于未成年人原则。最有利于未成年人原则是“儿童最大利益原则”在我国本土化表达，蕴含了未成年人利益优先等理念，是未成年人权利保护的核心原则。由于未成年人保护的基本原则是根本性和全局性的准则，不仅涉及国际法中的儿童权利保护问题，也决定了国内法中未成年人权利保护法律制度的基本内容和价值取向，对未成年人权利保护的立法、司法及具体的未成年人工作具有普适性、指导性。《中华人民共和国未成年人保护法》第四条明确规定：“保护未成年人，应当坚持最有利于未成年人的原则。处理涉及未成年人事项，应当符合下列要求：（一）给予未成年人特殊、优先保护……”第六条第一款规定，“保护未成年人，是国家机关、武装力量、政党、人民团体、企业事业单位、社会组织、城乡基层群众性自治组织、未成年人的监护人以及其他成年人的共同责任”。学校作为履行教育职能的机构，无论从法律责任还是社会责任层面都有义务对未成年学生实施安全保护并保障其校内生活、学习环境的安全。

本案中，颜某甲及家人有权就案涉人防工事请求排除妨碍、恢复原状，而某小学亦合法取得人防工事所在空间范围的建设用地使用权，存在一定程度上的权利冲突，对两种权益的优先保护顺位必须加以权衡。本案审理中，法院先从人防工事存续的历史背景和现有功能用途来判断其是否具备修复价值，在认定该建筑修复后作为人防工事的功能及价值十分有限，且其毁损状态对某小学的学生出行构成严重威胁的基础上，从个体的使用收益权与未成年人权益保护的价值权衡角度出发，以“儿童最大利益原则”作为司法裁量的首要考量和决定要素，认为某小学就读的众多未成年学生的人身安全权益应优先于颜某甲对案涉人防工事的权益，从而认定案涉人防工事应以拆除为宜。

编写人：福建省厦门市中级人民法院 陈石

一、物权保护纠纷 | 47